



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

22 בדצמבר 2025

1917

ב' בטבת התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק העמותות (תיקון מס' 20) (עיצומים כספיים), התשפ"ו-2025. 436

הצעת חוק העמותות (תיקון מס' 20) (עיצומים כספיים), התשפ"ו-2025

הוספת פרק ו'¹ בחוק העמותות, התש"ם-1980¹ (להלן – החוק העיקרי). לפני סעיף 42 יבוא:

ד ב ר י ה ס ב ר

שהיה אחראי להפרת החובה – קנס כקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. העבירות הקבועות בסעיף 64 בשל הפרת החובות המפורטות בו כוללות יסוד נפשי של אחריות קפידה, והן נקבעו כעבירות מינהליות בתקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי – עמותות), התשס"ד-2004. בחובות אלה כלולות החובה לניהול פנקסים (למשל פנקס חברים לפי סעיף 18 לחוק או פנקסי חשבוניות לפי סעיף 35 לחוק), החובה להגשת המסמכים המפורטים בסעיף 38(א) לחוק לרשם, ובכלל האמור הגשת דוחות שנתיים (דוח כספי ודוח מילולי), ועוד;

(4) בסעיף 64(א) לחוק העמותות נקבעו עבירות מרמה שעונשן שלוש שנות מאסר, ובכלל זה עבירה שביצע חבר עמותה ה"משיב תשובה חוזבת על שאלה שנשאל או מוסר מידע כוזב כשנדרש על פי חוק זה לעשות כן".

כלי האכיפה המפורטים לעיל מוגבלים, כך למשל סעיף 64 לחוק לא הופעל ולא מוטלים על עמותות קנסות מינהליים כאמור, בין השאר, בשל המשאבים הרבים שנדרשים לשם כך – הקמת מנגנונים מתאימים כגון ברירת משפט וכדומה. אי-מתן אישור ניהול תקין או שלילתו משמשים כלי אכיפה רק כלפי עמותות המבקשות תמיכה או התקשרות עם הממשלה, וכן מהניסיון שהצטבר עם השנים עולה כי בהעדר סנקציה יעילה, במקרים רבים העמותה מתחילה לשתף פעולה ולפעול בהתאם להוראות החוק והנחיות הרשם רק לאחר שמוגשת בקשת פירוק נגדה לבית המשפט. מצב דברים זה מביא לבזבוז זמן ומשאבים יקרים, העשויים להיחסך באמצעות מתן סמכות לרשם להטיל על עמותה עיצום כספי, היות שהוא מהווה מענה מידתי וממשי להפרות דין שונות.

הסמכות המוצעת תסייע לרשם באכיפת הוראות הדין על עמותות, ועשויה להביא לצמצום ממשי בהגשת בקשות לבית המשפט לפירוק עמותות. נוסף על כך הסמכות המוצעת אף צפויה להגביר את צייתו של ציבור העמותות להוראות החוק, ובכלל זה הגשת דוחות ודיווחים לרשם, עקב החשש מהסנקציה. דיווח זה גם יסייע לייעל את הליכי הפיקוח שמבצע הרשם במסגרת החוק.

נוסף על כל האמור, הצורך בסמכות המוצעת אף עלה בהחלטה 460, ובהוספתה יהיה כדי למלא את הנדרש בהחלטת הממשלה האמורה. וכך בין השאר, הוחלט:

"על משרד המשפטים לגבש בתוך 120 ימים תכנית לייעול והקלה בנטל הבירוקרטי על אלכ"רים, בין היתר באמצעות גיבוש ויישום של כלים טכנולוגיים שיביאו להפחתת נטל הדיווחים, ובכלל זה פישוט תהליכים הנוגעים לקבלת

כללי מטרת החוק המוצע היא להקנות סמכות לרשם העמותות (להלן – הרשם) להטיל עיצום כספי על עמותה בשל הפרת חובות החלות על עמותה לפי חוק העמותות, התש"ם-1980 (להלן – חוק העמותות או החוק). ולפי חוק חובת גילוי לגבי מי שנחמך על ידי ישות מדינית זרה, התשע"א-2011 (להלן – חוק חובת גילוי). הסמכות המוצעת נועדה לתת בידי הרשם כלי אכיפה מידתי וממשי להתמודדות עם הפרות דין שאין מקום להגיש בגינן בקשת פירוק לבית המשפט (ראו סעיפים 49 ו-50 לחוק). ולהחליף את הסמכות הקיימת לרשם להטיל קנסות מינהליים, הקבועה בסעיף 64 לחוק. בהתאם לכך מוצע במסגרת התיקון גם לבטל את סעיף 64 לחוק העמותות.

כיום, במקרים שבהם מתגלים ליקויים בהתנהלות עמותה, כלי האכיפה העומדים לרשות הרשם הם:

(1) הרשם רשאי להגיש בקשה לפירוק עמותה (סעיף 50(א) לחוק העמותות) לפי העילות המנויות בסעיף 49 לחוק, ובהן אם "פעולות העמותה מתנהלות בניגוד לחוק, למטרותיה או לתקנונה";

(2) הרשם רשאי לסרב לתת "אישור ניהול תקין" לעמותה המבקשת אישור זה או לשלול אישור כאמור. "אישור ניהול תקין" מונפק על ידי הרשם לעמותות העומדות בדרישות חוק העמותות ובהנחיות הרשם, בהתאם להחלטת הממשלה מספר 4418, בק/128 מיום כ"ה בתשרי התשנ"ט (15 באוקטובר 1998). החלטת הממשלה 562 (תמ/15) מיום כ"ז בתמוז התשס"א (18 ביולי 2001) והחלטת הממשלה מספר 460 "הסדרת פעילות מיום המידע" "גידרסטאר" לשם חיזוק תשתית החברה האזרחית בישראל ותיקון החלטת ממשלה" מיום כ"ט בתשרי התשפ"ב (5 באוקטובר 2021) (להלן – החלטה 460). הצגת אישור זה נדרשת בעת הגשת בקשה לתמיכה מהממשלה ולצורך התקשרות עם משרדי הממשלה.

לפי הפרקטיקה הקיימת, במקרים שבהם מדובר בעמותה שאינה עומדת בהוראות החוק ובהנחיות הרשם להתנהלות תקינה של עמותות, ואשר מבקשת אישור ניהול תקין או שהיא מועמדת לפירוק, אזי כתנאי למתן אישור ניהול תקין לעמותה או חלק נקיטת הליך פירוק כנגדה, מתחייבת העמותה לחתום על תוכנית לתיקון ליקויים שמגבש הרשם בהסכמת העמותה (על ידי העמותה או בליווי גורם חיצוני), שנועדה להביא לכך שהעמותה תפעל בהתאם להוראות חוק העמותות והנחיות הרשם (לפי סעיף 39א לחוק העמותות);

(3) סעיף 64 לחוק העמותות קובע כי עמותה שהפרה אחת מהחובות המפורטות בסעיף, דינה ודין כל אדם

¹ ס"ח התש"ם, עמ' 210; התשפ"ה, עמ' 1510.

“פרק ו'1: אמצעי אכיפה מינהלית

סימן א': הטלת עיצום כספי

עיצום כספי 41א. (א) הפרה עמותה הוראה מההוראות לפי חוק זה או לפי חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, התשע"א-2011² (בפרק זה – חוק חובת גילוי), כמפורט להלן, רשאי הרשם להטיל עליה עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום הקבוע בסעיף 354א(א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999³, כפי שעודכן ופורסם לפי הוראות סעיף 355(ב) ו-(ג) לחוק האמור:

ד ב ר י ה ס ב ר

של אותן חובות מכוח הדין. קביעת הסמכות המוצעת תאפשר אכיפה שוויונית בנוגע לעמותות ולחל"צ בגין אותן הפרות דין.

זאת ועוד, נודעת חשיבות יתרה להוספת אמצעי האכיפה של עיצום כספי בהקשר של עמותות – לנוכח מאפייניה הייחודיים של עמותה כתאגיד הפועל בלא כוונת רווח, אשר מקורותיו התקציביים נשענים על תרומות מהציבור, תמיכות וכיוצא בזה, מתקיימת בעמותות “בעיית הנציג הכפולה”. בעיה זו מתייחסת לשני פערי אינטרסים עיקריים; האחד, פערי האינטרסים בין הנהלת העמותה לבין התורמים והמשקיעים בעמותה – המשקיעים היו רוצים שיתקבלו החלטות הממקסמות את התועלת מתרומותם לטובת קידום המטרות שלשמן הכספים הושקעו, ואילו הנהלת העמותה עלולה לקבל החלטות מוטות לטובתה האישית. כך למשל מנהלים עלולים להעדיף להגדיל את שכרם, לפעול בהעדר שקיפות בקשר להוצאות שונות וכו'. הפער השני נובע מכך שעמותה פועלת בלא מטרת רווח ואינה נושאת רווחים למשקיעים. בשל כך המשקיעים בעמותה אינם בעלי תמריץ מספק לפעול למען המשך פעילותה, והעמותה עשויה להתנהל תוך “אדישות” לתוצאות.

סעיף 1 לפני פרק ו' לחוק העמותות (שעניינו פירוק), מוצע להוסיף את פרק ו' שעניינו “אמצעי אכיפה מינהלית” ובמסגרתו תעוגן סמכות הרשם להטיל עיצום כספי על עמותה.

לסעיף 41א המוצע

מוצע לקבוע כי הרשם יהיה רשאי להטיל עיצום כספי על עמותה שהפרה את חובותיה כאמור בסעיף 41א(א) עד (ד). סכום העיצום הכספי שיוסמך הרשם להטיל על עמותה בשל הפרות הקבועות בסעיף 41א(א) עד (12) ובסעיף 41א(ב) יהיה זהה לסכום העיצום הכספי שרשם החברות מוסמך להטיל על חל"צ בהתאם לסעיף 354(ב) לחוק החברות. כיום עומד סכום העיצום הקבוע בחוק החברות על סך 9,160 שקלים חדשים (להלן – סכום העיצום הכספי). בשל ההפרה הקבועה בסעיף 41א(ג), מוצע שהרשם יוסמך להטיל את כפל סכום העיצום הכספי, ובשל ההפרה הקבועה בסעיף 41א(ד), מוצע שהרשם יוסמך להטיל מחצית מסכום העיצום הכספי.

“אישור ניהול תקין” והארכת תוקף האישור באופן משמעותי. כל זאת, לצד שיפור מנגנוני הפיקוח והאכיפה הנתונים לרשם העמותות ורשם ההקדשות, לרבות בחינת הוספת סמכות להטלת עיצומים כספיים בהתאם לחובות הקבועות בחוקים הרלוונטיים.

כמו כן, בדוח ארגון ה-FATF (Financial Action Task Force) בעניין מדינת ישראל, משנת 2018, אחת ההמלצות הייתה: “שיפור הפיקוח של רשות התאגידים על עמותות בכל הנוגע למימון טרור, באופן מקיף ומבוסס סיכון, לרבות אפשרות להטלת סנקציות והגדלת משאבים, ולשם כך – לבחון קידום תיקון לחוק העמותות אשר יאפשר הטלת סנקציות נוספות על עמותות כגון הוצאת מכתבי הנחיות והטלת קנסות”. במהלך שנת 2028 ארגון ה-FATF צפוי לערוך ביקורת בין-לאומית על עמידתה של מדינת ישראל בהמלצות שניתנו על ידי הארגון ובתקן הבין-לאומי. קביעת הסמכות המוצעת מהווה יישום של המלצת דוח ה-FATF.

נוסף על כך הסמכות המוצעת תשווה את סמכות רשם העמותות לסמכות רשם ההקדשות, אשר מוסמך להטיל עיצום כספי על חברה לתועלת הציבור (להלן – חל"צ) מכוח סעיף 354(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן – חוק החברות).

חל"צ ועמותה הן תאגידים בעלי מאפיינים דומים – שתיהן פועלות בלא כוונת רווח וחל עליהן איסור על חלוקת רווחים. בדומה לחל"צ החייבת לפעול למטרות ציבוריות בלבד, גם עמותות פועלות, ככלל, למטרות ציבוריות, וחייבות ליעד את כל נכסיהן ורווחיהן למטרות אלה. ציבור הנהנים של תאגידים אלה הוא בלתי מסוים ולרוב תאגידים אלה נהנים ממקורות מימון ציבוריים (כגון תמיכות, הקצבות, הקצאות ויכולת לגייס תרומות), ועל שניהם חלות חובות השקיפות והדיווח. לנוכח הדמיון כאמור גם חלות על שני תאגידים אלה (עמותות וחל"צ) הוראות דין משותפות. כך למשל, חובות הדיווח החלות על עמותות מכוח סעיפים 36, 38 ו-38א לחוק העמותות, חלות גם על חל"צ מכוח סעיף 345כד לחוק החברות; וכך גם לגבי חובות הדיווח, הגילוי והפרסום לפי חוק חובת גילוי. בדומה לכך ראוי שגם יופעלו אותם כלי האכיפה בעניין כל אחד משני סוגי תאגידים אלה, ביחס להפרות

² ס"ח התשע"א, עמ' 362.

³ ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.

- (1) לא ציינה את שם העמותה או את הסימות הנדרשת, בניגוד להוראות סעיף 8א; לעניין הפרה זו יראו עותקים של מסמך ששוכפל – כהפרה אחת, עותקים של שילוט זהה – כהפרה אחת, ועותקים של פרסום זהה – כהפרה אחת;
- (2) לא ניהלה פנקס חברים, בניגוד להוראות סעיף 18;
- (3) לא קיימה אסיפה כללית אחת לשנה לפחות, בניגוד להוראות סעיף 20(א);
- (4) לא ניהלה פרוטוקול אסיפה כללית, בניגוד להוראות סעיף 23;
- (5) לא ניהלה פנקסי חשבונות בהתאם להוראות התוספת השנייה, לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 35(א);
- (6) לא הגישה מסמכים או דיווחים המפורטים בסעיף 38(א)(1) עד 38(א)(6) באופן הקבוע בסעיף 38(א) רישא במועדים הקבועים בסעיף 38(ב)(1) ו-(3), לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 38(א); לעניין הפרה זו יראו כל מסמך או דיווח שלא הוגש לרשם כאמור כהפרה נפרדת;
- (7) לא המציאה לרשם מסמך או מידע בכתב, בהתאם לדרישה בכתב מהרשם ולכללים שיקבע לפי סעיף 41ב, בתוך התקופה שנקבעה על ידו, בניגוד להוראות סעיף 38א(א), או סעיף 37א(ג) לעניין הדוח המילולי;

ד ב ר י ה ס ב ר

איי-מסירת מידע ומסמכים לרשם, אי-הגשת דיווחים ועמידה בחובות הפרסום הקבועות בסעיפים 2 ו-5א(א) עד (ג) לחוק חובת גילוי.

כמו כן, בקשר לחלק מההפרות מוצע להבהיר מה ייחשב להפרה נפרדת. כך, בנוגע להפרה הקבועה בסעיף 41א(א)(1) המוצע, לעניין אי-ציון שם העמותה או הסימות הנדרשת, מוצע להבהיר כי יראו עותקים של מסמך שבו לא צוין שם העמותה כאמור וששוכפל כהפרה אחת, וכך גם במקרים של שילוט זהה שבהם שם העמותה כאמור לא צוין או עותקים של פרסום זהה שבהם שם העמותה כאמור לא צוין, יראו כל אחד מהם, השילוט או הפרסום, כהפרה אחת. זאת כדי למנוע מצב שבו יוטלו כמה עיצומים כספיים על עמותה אשר מקורם באותה הפרה שבאה לידי ביטוי בעותקים רבים.

בנוגע להפרה הקבועה בסעיף 41א(א)(3) המוצע, לעניין אי-קיום אסיפה כללית, הגם שבתקנון העמותה עשויה להופיע דרישה לכינוס אסיפה כללית בתדירות גבוהה יותר מהקבוע בחוק, מוצע לקבוע כי יוטל עיצום כספי רק על עמותה שלא קיימה אסיפה כללית אחת לשנה לפחות. זאת כדי ליצור הוראה אחידה, שלא תהיה תלויה בתדירות כינוס האסיפה שנקבעה בתקנון על ידי העמותה בעצמה.

באשר להפרה הקבועה בסעיף 41א(א)(5) המוצע, יובהר כי העיצום הכספי יוטל בגין אי-ניהול פנקסי

כמו כן, מוצע כי סכום העיצום הכספי יתעדכן בהתאם למנגנון העדכון הקבוע בסעיף 35(ב) לחוק החברות. כאמור בחלק הכללי לדברי ההסבר, עמותות וחברות לתועלת הציבור הן תאגידים בעלי מאפיינים דומים, ולכן יש מקום לקבוע כי סכום העיצום הכספי שיוטל על עמותה בשל ההפרות הקבועות בסעיפים 41א(א) עד (ד), יהיה זהה לסכום העיצום הכספי המוטל על חל"צ מכוח חוק החברות. כמו כן חלק גדול מההפרות שבגינן מוצע לקבוע סמכות להטיל עיצום כספי על עמותה, מהוות הפרה גם לפי חוק החברות לעניין חל"צ (ראו למשל ההפרות שמוצע לקבוע בהצעת החוק בסעיף 41א(א)(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) ו-(10) וההפרות המקבילות להן (בהתאמה) בסעיפים 354(ב)(1)א, 354(א)(1), 354(ב)(1)ג ו-(ד) לחוק החברות). קביעת סכום עיצום כספי זהה לחל"צ ולעמותה תביא לאכיפה שוויונית, ותמנע מצב שבו בשל אותה הפרה יוטל סכום עיצום כספי שונה על חל"צ לעומת עמותה.

ההפרות הקבועות בסעיף 41א(א)(1) עד (12), וכן ההפרות הקבועות בסעיף האמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ד) – שאותן מוצע לקבוע כהפרות שבגינן יוטל עיצום כספי – הן הפרות של חובות מהותיות ובסיסיות של העמותות, הקבועות בהוראות הדין ועומדות בליבת ההתנהלות התקינה של עמותות. מדובר בהפרות כגון אי-הגשת דיווחים לרשם לפי החוק, אי-ניהול פנקסים ופרוטוקולים (פנקס חברים, פנקסי חשבונות, פרוטוקול אסיפה כללית וכדומה), אי-קיום אסיפה כללית לפי החוק,

(8) לא הגישה לרשם דוח כספי מתוקן או דוח מילולי מתוקן בהתאם לדרישת הרשם, בניגוד להוראות סעיף 37א(ב) או סעיף 37א(ג) לעניין הדוח המילולי;

(9) לא הגישה לרשם דוחות רבעוניים לפי סעיף 2 לחוק חובת גילוי;

(10) לא ציינה את היותה נתמכת שעיקר מקורות מימונה היה מתרומות שהתקבלו מישות מדינית זרה, בניגוד להוראות לפי סעיף 5א(א) לחוק חובת גילוי;

(11) לא ציינה במקרים המפורטים בסעיף 5א(ב) לחוק חובת גילוי את היותה נתמכת שעיקר מקורות מימונה היה מתרומות שהתקבלו מישות מדינית זרה, בניגוד להוראות סעיף 5א(ב) לחוק חובת גילוי;

(12) לא ציינה בדין וחשבון שרכה והפיצה לעיון הציבור כי שמות הישויות המדיניות הזרות שמהן קיבלה את התרומות כאמור מפורטים באתר האינטרנט של הרשם, בניגוד להוראות סעיף 5א(ג) לחוק חובת גילוי.

ד ב ר י ה ס ב ר

בנוגע להפרה הקבועה בסעיף 41א(ב) המוצע, מוצע לקבוע כי יוטל עיצום כספי על עמותה שעובד שלה, נושא משרה בה או בעל תפקיד אחר בה לא מסר לרשם או למפקח מסמך או מידע בכתב, בהתאם לדרישה בכתב של מי מהם. יובהר כי מוצע לקבוע כי העיצום הכספי יוטל על העמותה רק כל עוד המסמך או המידע התבקש מגורם שלעמותה יש זיקה אליו, כאמור בסעיף 39ב(ג) לחוק (כגון נושא משרה, עובד של העמותה או בעל תפקיד אחר בעמותה). מן הטעם הזה מוצע כי לא יתאפשר להטיל עיצום כספי על עמותה אם המידע התבקש "מכל אדם אחר" מכיוון שלא ניתן להניח כי קיימת זיקה של העמותה לאותו גורם. לעניין הפרה זו, בנוגע לדרישה למסירת "מידע", מכיוון שהדרישה למסירת "מידע" היא דרישה רחבה, העשויה לכלול טווח רחב של מידעים מבחינת סוגם והיקפם, מוצע לקבוע כי הטלת עיצום כספי בשל הפרה של דרישת "מידע" תהיה רק בנוגע לסוגי מידע שיפורטו בכללים שיקבע הרשם, באישור שר המשפטים, לפי סעיף 41 המוצע (ראו דברי הסבר לסעיף 41 המוצע).

בעניין ההפרה הקבועה בסעיף 41א(ג) המוצע, מוצע לקבוע כי על עמותה שהפרה את החובה למנות מבקר פנימי בתום 90 ימים ממועד הגשת הדוח הכספי שלה לרשם (פרק הזמן של 90 הימים נלמד מהוראות סעיף 363א(ב) (7) לחוק החברות, הקובע פרק זמן זהה למינוי מבקר פנים בחברה ציבורית או חברת איגרות חוב פרטית), יוטל כפל סכום העיצום הכספי, לנוכח חומרת ההפרה. לעניין הפרה זו מוצע להבהיר כי יוטל עיצום רק במקרים שבהם עמותה לא מינתה מבקר פנימי כלל, ולא במקרים שבהם מונה מבקר פנימי, אך המינוי לא נעשה בהתאם להוראות חוק החברות המנויות בסעיף 30א(א) לחוק.

חשובות בהתאם להוראות התוספת השנייה והפרטים הכלולים בה, ובכללם גובה מחזור העמותה. יובהר כי לגבי עמותה שמחזורה עולה על 750 אלף שקלים חדשים, ניהול פנקסי חשבונות תקין כולל את הרשימה המפורטת בפרט א בתוספת השנייה, ולגבי עמותה שמחזורה אינו עולה על 750 אלף שקלים חדשים – ניהול פנקסי חשבונות תקין כולל את הרשימה המפורטת בפרט ב לתוספת השנייה לחוק.

בעניין ההפרה הקבועה בסעיף 41א(א)(6) המוצע, מוצע להבהיר שיראו בכל מסמך או דיווח המנוי בסעיף 38א(1) עד (6) לחוק שהעמותה הפרה את החובה להגישו לרשם, כהפרה נפרדת שבשלה הרשם יהיה רשאי להטיל על העמותה עיצום כספי.

לעניין ההפרה הקבועה בסעיף 41א(7) המוצע, מוצע לקבוע כי יוטל עיצום כספי על עמותה שלא המציאה לרשם, לאחר שהתקבלה דרישה לכך בכתב, מסמך שדרש כאמור, בניגוד להוראות סעיף 38א(א), או סעיף 37א(ג) לעניין הדוח המילולי. כמו כן, מוצע לקבוע כי יוטל עיצום כספי על עמותה שלא המציאה לרשם, לאחר שהתקבלה דרישה לכך בכתב, מידע בכתב שהוא מהסוג המפורט בכללים שיקבע הרשם, באישור שר המשפטים, כאמור בסעיף 41 המוצע, בניגוד להוראות סעיף 38א(א), או סעיף 37א(ג) לעניין הדוח המילולי. מכיוון שהדרישה למסירת "מידע" היא דרישה רחבה, העשויה לכלול טווח רחב של מידעים מבחינת סוגם והיקפם, מוצע לקבוע, כאמור, כי הטלת עיצום כספי בשל הפרה של דרישת "מידע" תהיה רק בנוגע לסוגי מידע שיפורטו בכללים שיקבע הרשם, באישור שר המשפטים, לפי סעיף 41 המוצע (ראו דברי הסבר לסעיף 41 המוצע).

(ב) עמותה שבה עובד העמותה, נושא משרה בה או בעל תפקיד אחר בה לא מסר לרשם או למפקח מסמך או מידע בכתב, בהתאם לדרישה בכתב של מי מהם, בניגוד להוראות סעיף 339(ב)(3) ולכללים שיקבע הרשם לפי סעיף 41א, רשאי הרשם להטיל על העמותה עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום המפורט בסעיף קטן (א) רישא.

(ג) עמותה שלא מינתה מבקר פנימי, בניגוד להוראות סעיף 330א(א), בתום 90 ימים מיום הגשת הדוח הכספי לרשם, רשאי הרשם להטיל עליה עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בכפל הסכום המפורט בסעיף קטן (א) רישא; ואולם לא יוטל עיצום כספי לפי סעיף זה על מינוי מבקר פנימי שלא בהתאם להוראות סעיפי חוק החברות, התשנ"ט-1999, המנויים בסעיף 330א(א).

(ד) עמותה שלא כללה בפנקס החברים שמנוהל על ידי חבר אחד או יותר, בניגוד להוראות סעיף 18, רשאי הרשם להטיל עליה עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, במחצית הסכום המפורט בסעיף קטן (א) רישא.

כללים לעניין דרישת מידע 41ב. (א) הרשם יקבע כללים לגבי המידע שבשל אי-מסירתו יהיה ניתן להטיל עיצום כספי לפי סעיף 41א(א)(7) ו-(ב).

(ב) כללים לפי סעיף זה ייקבעו באישור שר המשפטים.

הודעה על כוונת חיוב 41ג. (א) היה לרשם יסוד סביר להניח כי עמותה הפרה הוראה מההוראות לפי חוק זה או לפי חוק חובת גילוי, כאמור בסעיף 41א, ובכוונתו להטיל עליה עיצום כספי לפי אותו סעיף, ימסור לעמותה הודעה על הכוונה להטיל עליה עיצום כספי (בפרק זה – הודעה על כוונת חיוב).

ד ב ר י ה ס ב ר

היא סמכות רחבה, ואינה כוללת הגבלה או תיחום של סוג המידע שניתן לדרוש במסגרתה, ולכן, כפי שנכתב לעיל, מוצע לקבוע כי הטלת עיצום כספי בשל הפרה של דרישת "מידע" תהיה רק בנוגע לסוגי מידע שיפורט בכללים שיקבע הרשם, באישור שר המשפטים. המידע שיפורט בכללים, יהיה מידע הרלוונטי לתפקוד התקין של העמותה, ומידע הקשור במסמכים שעל העמותה למסור על פי החוק וכיוצא בכך. בהתאם לכך, הכללים יכללו התייחסות לסוגי המידע שבגינם יהיה ניתן להטיל עיצום כספי על עמותה לפי סעיפי ההפרות כאמור. נוסף על כך, בנוגע לנומרה לפי סעיף 38א(א) שעניינו הבהרת פרטים בדוח כספי, ייקבע בכללים כי המידע שעל אי-מסירתו טוטל סנקציה הוא רק מידע שנכלל בדוח, יהיה אמור להיכלל בדוח לו היה מוגש, או מידע רלוונטי אחר להבהרת פרטים שנמסרו בדוח או שהיה נדרש למסורם בדוח, בתנאי שהמידע קיים בידי המפוקח.

יצוין כי הכללים שייקבעו יפורסמו ברשומות.

לסעיפים 41 עד 41ה המוצעים

בסעיפים אלה מוצע לקבוע את אופן הפעלת הסמכות להטיל עיצום כספי. ההוראות המוצעות הן ההוראות המקובלות בהסדרי החקיקה הכוללים כבר היום סמכות

יצוין כי החובה למנות מבקר פנימי כקבוע בסעיף 330א(א) לחוק חלה רק על עמותה בעלת מחזור כספי כמפורט בסעיף (העומד על עשרה מיליון שקלים חדשים, או על סכום גבוה יותר שקבע שר המשפטים), ויובהר כי מחזור זה הוא מחזור של העמותה בשנת הכספים האחרונה שלגביה היה עליה להגיש דוח כספי לפי סעיף 36(ד) לחוק או דוח מילולי לפי סעיף 37 לחוק. הוראה דומה חלה לגבי חל"צ בהתאם לסעיף 354(ב)(2)(ד) לחוק החברות.

בעניין ההפרה הקבועה בסעיף 41א(ד) המוצע, מוצע לקבוע כי בשל אי-הכללת חבר עמותה אחד או יותר בפנקס החברים שחובה על עמותה לנהל לפי סעיף 18 לחוק, יוטל מחצית סכום העיצום הכספי הקבוע בסעיף קטן (א). זאת להבדיל מהפרת החובה לניהול פנקס חברים לפי סעיף 18 לחוק כאמור בסעיף 41א(2), אשר בשלה מוצע להטיל על עמותה את סכום העיצום הכספי במלואו, מכיוון שמדובר בהפרה רחבת היקף.

לסעיף 41ה המוצע

מוצע כי רשם העמותות יקבע כללים, באישור שר המשפטים, לעניין סוגי המידע שבשל אי-מסירתו, כאמור בהפרות הקבועות בסעיף 41א(7) ו-(ב) המוצע, יוטל עיצום כספי על עמותה. זאת מכיוון שהסמכות לדרישת "מידע"

(ב) בהודעה על כוונת חיוב יציין הרשם, בין השאר, את אלה:

(1) המעשה או המחל (בפרק זה – המעשה) המהווה את ההפרה, ומועד ביצוע ההפרה;

(2) סכום העיצום הכספי והתקופה לתשלום;

(3) זכותה של העמותה לטעון את טענותיה לפני הרשם לפי הוראות סעיף 41ד, וכי יראו את ההודעה על כוונת חיוב כדרישת תשלום אם המפר לא יממש את זכותו האמורה, כאמור בסעיף 41ה(ד);

(4) הסמכות להוסיף על סכום העיצום הכספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת לפי הוראות סעיף 41ג, ושיעור התוספת.

זכות טיעון 41ד. עמותה שנמסרה לה הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 41ג, רשאית לטעון את טענותיה, בכתב, לפני הרשם, לעניין הכוונה להטיל עליה עיצום כספי ולעניין סכום, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה; הרשם רשאי להאריך את התקופה האמורה מטעמים מיוחדים שיירשמו.

החלטת הרשם 41ד. (א) הרשם יחליט, לאחר ששקל את הטענות שנטענו לפני סעיף 41ד, אם להטיל על העמותה עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 41ז.

(ב) החליט הרשם לפי הוראות סעיף קטן (א) –

(1) להטיל על העמותה עיצום כספי – ימסור לה דרישה, בכתב, לשלם את העיצום הכספי (בפרק זה – דרישת תשלום), שבה יציין, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן ואת התקופה לתשלום;

(2) שלא להטיל על העמותה עיצום כספי – ימסור לה הודעה על כך בכתב.

ד ב ר י ה ס ב ר

הודעה על כוונת חיוב, והרשם יהיה רשאי להאריך את התקופה האמורה מטעמים מיוחדים שיירשמו.

בסעיף 41ד מוצע לקבוע כי רק לאחר ששקל הרשם את טענות העמותה, יחליט אם יש להטיל עיצום כספי ומה גובהו. אם הרשם יחליט כי לא התגלו עובדות חדשות הסותרות או משנות את התשתית הראשונית שעליה נסמך כי אכן בוצעה הפרה, הוא יטיל על העמותה עיצום כספי. סכום העיצום הכספי יהיה כפי שצוין בהודעה על כוונת חיוב, או בסכום מופחת, אם העמותה הביאה לפני הרשם עדות לקיום נסיבות שבשלהן הרשם יכול להפחית את סמכותו להפחית את סכום העיצום הכספי לפי סעיף 41ז המוצע.

אם עמותה בחרה שלא לטעון את טענותיה, תהפוך ההודעה הראשונית על כוונת החיוב, בחלוף 45 ימים ממסירתה לעמותה, לסופית (קרי "דרישת תשלום"), ויהיה על העמותה לשלם את סכום העיצום הכספי המצוין בה.

זו. הוראות מפורטות אלה נועדו להבטיח זכויות בסיסיות של מפר (בעניינו, עמותה) במסגרת הליך מינהלי ראוי, הפעלה שוויונית של הסמכות בעניין המפרים ושקיפות של פעולת הרשם.

השלב הראשון בהפעלת הסמכות כלפי עמותה שיש לגביה תשתית ראיתית המעידה על יסוד סביר להניח כי בוצעה על ידה הפרה של הוראות הדין, הוא משלוח הודעה על כוונה להטיל עיצום כספי (להלן – הודעה על כוונת חיוב). הודעה זו מבהירה לעמותה כי לרשם יש תשתית ראיתית מבוססת המעידה על ביצוע הפרה על ידה. עוד מבהירה ההודעה מהו סכום העיצום הכספי הצפוי להיות מוטל על העמותה בשל ביצוע ההפרה האמורה, כפי שמשקפת מהתשתית הראיתית שלפני הרשם.

בסעיף 41ד המוצע מעוגנת זכות הטיעון של העמותה לפני הרשם, כמקובל בהליך מינהלי. מוצע כי עמותה שנמסרה לה הודעה על כוונת חיוב תוכל לטעון את טענותיה לפני הרשם בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לה

(ג) בדרישת התשלום או בהודעה, לפי סעיף קטן (ב), יפרט הרשם את נימוקי החלטתו.

(ד) לא טענה העמותה את טענותיה לפי הוראות סעיף 41ד, בתוך התקופה האמורה באותו סעיף, יראו את ההודעה על כוונת החיוב, בתום אותה תקופה, כדרישת תשלום שנמסרה לעמותה במועד האמור.

141. (א) בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה החלק השישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה.

(ב) בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, סכום השווה לעיצום הכספי כאמור; לעניין זה, "הפרה חוזרת" – הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה או לפי חוק חובת גילוי, כאמור בסעיף 41א, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על העמותה עיצום כספי.

141. (א) הרשם אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים לפי סימן זה, אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב).

(ב) שר המשפטים רשאי לקבוע נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים לפי סימן זה, ובשיעורים שיקבע.

141. (א) העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעורכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי עמותה שלא טענה את טענותיה לפני הרשם כאמור בסעיף 41ד – ביום מסירת ההודעה על כוונת החיוב; הוגשה עתירה לבית משפט לפי סעיף 41א או הוגש ערעור על פסק דין בעתירה כאמור, ועוכב תשלומו של העיצום הכספי בידי הרשם או בידי בית המשפט – יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעורכן ביום ההחלטה בעתירה או בערעור, לפי העניין.

הפרה נמשכת
והפרה חוזרת

סכומים מופחתים

סכום מעורכן של
העיצום הכספי

ד ב ר י ה ס ב ר

גמישות והתחשבות בנסיבות שאינן מקימות הצדקה להטיל את מלוא סכום העיצום הקבוע בחוק. הסמכה כזו קבועה בצורה מפורשת בסעיף זה. מוצע להקנות סמכות לשר המשפטים לקבוע בתקנות נסיבות ושיקולים אשר בהתקיימם יפחית הרשם את העיצום הכספי בשיעורים הקבועים לצידם.

לסעיף 41 המוצע

מוצע לקבוע הוראות ערכון בנוגע לסכומי העיצום הכספי הקבועים בסעיף 41א המוצע, שיבהירו מהו הסכום שיש לשלם בשל פער זמנים בין ההודעה על כוונת חיוב ובין דרישת התשלום, או במקרה של עתירה לבית משפט השלום. מוצע כי העיצום הכספי יהיה לפי הסכום המעורכן במועד מסירת דרישת התשלום, ולגבי עמותה שבחרה שלא לטעון את טענותיה לפני הרשם – הסכום המעורכן

לסעיף 141 המוצע

חלק מההפרות הרגולטוריות הן הפרות נמשכות לפי טבען. מוצע לקבוע כי כאשר הפרה היא הפרה נמשכת, ייווסף על העיצום הכספי הקבוע לאותה הפרה, החלק השישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה. בהפרה חוזרת, מוצע לקבוע כי יוטל על העמותה כפל העיצום הכספי. הפרה חוזרת היא הפרת הוראה מההוראות החוק בתוך שנתיים מההפרה הקודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על העמותה עיצום כספי.

לסעיף 141 המוצע

מאחר שההסדר המוצע מסמיך את הרשם להטיל עיצום כספי בסכום קבוע, נדרשת הסמכה של הרשם להטיל עיצום כספי בסכום נמוך מזה הקבוע בחוק, זאת כדי לאפשר

(ב) הרשם יפרסם הודעה ברשומות על סכומי העיצום הכספי המעודכנים, כפי שיעודכנו בהתאם לסעיף 355(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

המועד לתשלום העיצום הכספי 41ט. על העמותה לשלם את העיצום הכספי בתוך 45 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 41ה.

ריבית שקלית ודמי פיגורים 41י. לא שילמה העמותה עיצום כספי במועד, ויווספו על העיצום הכספי, לתקופת הפיגור, ריבית שקלית ודמי פיגורים לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה – חוק פסיקת ריבית והצמדה).

פריסת תשלום העיצום הכספי 41יא. (א) הרשם רשאי, לבקשת העמותה, להחליט על פריסת התשלום של העיצום הכספי, בהתחשב בסכום העיצום הכספי שהוטל על העמותה ובנסיבות מיוחדות אחרות המצדיקות פריסה כאמור, ובלבד שמספר התשלומים לא יעלה על 12 תשלומים חודשיים.

(ב) לא שילמה העמותה תשלום במועד, יראו את החלטת הרשם על פריסת התשלום כאמור בסעיף קטן (א) כבטלה, יתרת החוב תעמוד לפירעון מיידי ויחולו הוראות סעיף 41. גבייה 41יב. עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו יחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995.⁴

ד ב ר י ה ס ב ר

פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (להלן – חוק פסיקת ריבית והצמדה), עד לתשלום.

כמו כן, מוצע בסעיף 41א להסמיך את הרשם להחליט על פריסת התשלום של העיצום הכספי, לבקשתה של עמותה בהתקיים נסיבות המצדיקות פריסת תשלום, ובלבד שמספר התשלומים לא יעלה על 12 תשלומים חודשיים. הרשם יקבע את מספר התשלומים בהתחשב בסכום העיצום הכספי שהוטל ובנסיבות מיוחדות אחרות. בהתאם לרציונל התמריצי של דמי הפיגורים כאמור בדברי ההסבר להצעת חוק פסיקת ריבית והצמדה (תיקון מס' 9), התשפ"ב-2022, מוצע לקבוע כי אם העמותה עומדת בהסדר התשלומים שהוצע לה, לא ייווספו דמי פיגורים בתקופת הפריסה. אם העמותה לא שילמה את אחד מהתשלומים החודשיים במועד, ההחלטה על פריסת התשלומים תבטל, יתרת החוב תעמוד לפירעון מיידי ויחולו הוראות סעיף 41 המוצע בנוגע לדמי פיגורים עד לתשלום החוב במלואו. יובהר כי סמכות זו נתונה לרשם כל עוד לא חלף מועד התשלום. לאחר שחלף מועד התשלום, החוב עובר לגבייה במרכז לגביית קנסות, ויחול חוק המרכז לגביית קנסות.

ביום מסירת ההודעה על כוונת החיוב. כמו כן, במקרים שבהם הוגשה עתירה לבית המשפט או הוגש ערעור על פסק דין בעתירה כאמור, ובית המשפט או הרשם הורה על עיכוב תשלום של העיצום הכספי, יהיה סכום העיצום הכספי (אם לא בוטל העיצום בעתירה או בערעור) – הסכום המעודכן ביום ההחלטה בעתירה או בערעור, לפי העניין. כמו כן מוצע כי סכום העיצום הכספי כפי שיעודכן מומן לזמן יפורסם על ידי הרשם ברשומות.

לסעיפים 41ט עד 41יב המוצעים

מוצע לקבוע בסעיף 41ט, כי העיצום הכספי ישולם בתוך 45 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 41ה המוצע. בסעיף 41יב מוצע לקבוע כי עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה וכי על גבייתו יחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 (להלן – חוק המרכז לגביית קנסות).

בסעיף 41י מוצע כי אם לא שולם עיצום כספי במועד, ויווספו עליו לתקופת הפיגור, החל מהיום הראשון לאיחור בתשלום, ריבית שקלית ודמי פיגורים כהגדרתם בחוק

⁴ ס"ח התשכ"א, עמ' 192.

⁵ ס"ח התשנ"ה, עמ' 170.

גבייה מחבר ועד 41ג. (א) לא שילמה עמותה שמחזורה בדוח הכספי או המילולי האחרון שהיה עליה להגיש על 300,000 שקלים חדשים, עיצום כספי שהוטל עליה לפי סעיף 41א(א)(2), (3), (6) עד (12), (ב), (ג)(1) ו-(ד)(1), במועד, רשאי הרשם לדרוש את תשלום העיצום הכספי מחבר ועד שהעמותה דיווחה לגבי כי הוא חבר ועד, לפי סעיפים 2 או 38א, או כי היה חבר ועד, לפי דיווחי העמותה כאמור, בזמן ההפרה.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), עמותה שלא הגישה את הדוח הכספי והדוח המילולי בשנת הדיווח האחרונה שלגביה היה עליה להגישם לרשם ולא שילמה את העיצום הכספי שהוטל עליה לפי סעיף 41א(א)(6) בשל הפרת סעיף 38א(6) או 38א(6), במועד, רשאי הרשם לדרוש את תשלום העיצום הכספי מחבר ועד שהעמותה דיווחה לגבי כי הוא חבר ועד, לפי סעיפים 2 או 38א, או כי היה חבר ועד, לפי דיווחי העמותה כאמור, בזמן ההפרה.

ד ב ר י ה ס ב ר

ועד, זאת כדי שהסמכות להעברת החיוב תופעל באופן מידתי בסוגי המקרים המתאימים לכך בלבד. על כן, מוצע להחיל את האפשרות לגבות מחברי ועד עמותה עיצום כספי שהוטל על עמותה ולא שולם על ידי במועד, רק על עמותות שהמחזור הכספי שלהן, לפי הדוח הכספי או המילולי האחרון שהיה עליהן להגיש לרשם, ושהוגש, על 300,000 שקלים חדשים, נכון למועד ההפרה. זאת, כדי למקד את המאמצים לגבייה ביחס לחברי ועד המנהלים עמותות עם מחזור כספי גבוה, שלגביהן יש אינטרס ציבורי גדול יותר לוודא שהן מתנהלות באופן תקין וממלאות אחר החובות המוטלות עליהן לפי החוק.

כדי למנוע מצב שבו לא ניתן להעביר את גביית העיצום לחברי ועד כאמור בעמותות שמחזורן הכספי אינו ידוע לרשם, מאחר שהן הפרו את חובתן לפי החוק ולא הגישו לרשם את הדוח הכספי האחרון וגם לא את הדוח המילולי האחרון שהיה עליהן להגיש לרשם, נכון למועד בחינת העברת החיוב לגבייה באמצעות חבר הוועד, מוצע לקבוע לגבי עמותות אלה כי יהיה ניתן להעביר עיצום כספי שהוטל על עמותה כאמור לגבייה מחברי הוועד במקרה שהעיצום הכספי הוטל על העמותה בהתאם לסעיף 41א(א)(6) בשל הפרת סעיפים 38א(6) או 38א(6) לחוק, קרי – אי־הגשת הדוח הכספי או המילולי. יצוין כי נתון המחזור הכספי של העמותה מופיע גם בדוח הכספי וגם בדוח המילולי, ולכן סעיף קטן (ב) מתייחס רק למקרה שעמותה לא מגישה את הדוח הכספי וגם לא את הדוח המילולי, ולא ניתן לדעת מה המחזור הכספי שהיה לה בשנה שלגביה לא הוגשו אף אחד מהדוחות כאמור.

נוסף על כך מוצע לקבוע כי העברת החיוב תוכל להיעשות רק בנוגע להפרות המנויות בסעיף 41א המוצע של חובות שניתן לצפות כי הוועד המנהל של העמותה, מתוקף הסמכויות הנתונות לו, יודא שהעמותה עומדת באותן חובות וממלאת אחריותה.

לסעיף 41ג המוצע

מוצע לקבוע בסעיף זה הסדר דומה להסדר הקבוע בסעיף 360 לחוק החברות, החל גם על חל"צ, ואשר לפיו ניתן להעביר עיצום כספי שהוטל על חל"צ ולא שולם על ידי במועד, לגבייה מידי מי שרשום במרשמי הרשם כדירקטור באותה חברה או שהיה רשום כאמור בזמן ההפרה. מוצע לקבוע הסדר דומה גם לגבי חברי ועד בעמותה, שתפקידם מקביל לתפקידיו של דירקטור בחברה. כך, חברי הוועד המנהל בעמותה אחראים לפקח על ניהול העמותה ולהתוות את מדיניותה, וחבים לה חובות אמונים וזהירות. בדומה לדירקטורים בחברה, על חברי הוועד לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנונה ולהחלטות האסיפה הכללית (ראו סעיף 27 לחוק), וכן נתונה בידו של הוועד, בדומה לדירקטוריון בחברה, הסמכות השיווית לפי החוק שלא התייחדה בחוק או בתקנון העמותה לאסיפה הכללית או לאורגן אחר מאורגני העמותה. מכאן, שבהתאם לנסיבות המפורטות בסעיף ובנוהל שיקבע הרשם בהתאם לסעיף 41ג(ז) המוצע, יהיה ניתן להעביר עיצום כספי שהוטל על עמותה ולא שולם על ידי במועד, לגבייה מידי חברי ועד העמותה שהעמותה דיווחה לגביהם לפי סעיף 2 או לפי סעיף 38א לחוק כי הם חברי ועד בעמותה, או שהעמותה דיווחה בהתאם לסעיפים האמורים כי הם היו חברי ועד בזמן ההפרה.

לסעיפים קטנים (א) ו-(ב) המוצעים

ההסדר המוצע בסעיף נועד ליצור תמריץ לחברי הוועד המנהל של עמותה לוודא שהעמותה עומדת בחובות המוטלות עליה לפי החוק ולפי חוק חובת גילוי, בשם לב לתפקידם כאמור.

עם זאת, מכיוון שמדובר בהסדר חריג החורג מהעיקרון הבסיסי שלפיו העיצום הכספי ייגבה ממי שהחובה הנורמטיבית הוטלה עליו מלכתחילה – הוצע לקבוע מגבלות וגידורים להפעלת האפשרות להעברת החיוב לחבר

(ג) דרישת תשלום לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) תועבר לאחר שהרשם נוכח כי מתקיימות הנסיבות להעברת החיוב בהתאם לנוהל כאמור בסעיף קטן (ז).

(ד) על דרישה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) יחולו הוראות סעיפים 41 עד 44, 41 עד 41ב ו-41ח בשינויים המחויבים.

(ה) שילם מי מהמנויים בסעיפים קטנים (א) או (ב) את העיצום הכספי, לא תידרש העמותה לשלם, והמשלם יהיה זכאי להשבה מן העמותה.

(ו) בית המשפט רשאי לקבוע כי מי שנדרש לשלם עיצום כספי לפי סעיף זה לא יהיה חייב בתשלום אם שוכנע כי מתקיים אחד מאלה:

(1) הוא נקט את כל האמצעים הנאותים כדי למנוע את ההפרה;

(2) הוא לא ידע על ההפרה ולא היה עליו לדעת על כך.

(ז) הרשם, באישור היועץ המשפטי לממשלה, יקבע הוראות לעניין העברת עיצום כספי שהוטל על עמותה, ולא שולם על ידה במועד, לגבייה מידי חבר ועד לפי סעיף זה, בנוהל שיפורסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים; בסעיף קטן זה, "היועץ המשפטי לממשלה" – לרבות משנה ליועץ המשפטי לממשלה שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לעניין זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

ויחולו לעניין זה הוראות סעיפים 41 עד 44, 41 עד 41ב ו-41ח המוצעים, בשינויים המחויבים.

כמו כן, מוצע לקבוע כי במקרה שבו חבר ועד בעמותה שילם עיצום כספי שהוטל על עמותה לפי סעיף זה, חבר הוועד ששילם יהיה זכאי להשבה מהעמותה.

לצורך העברת עיצום כספי לגבייה מחבר ועד לפי סעיף זה, הרשם יקבע נוהל, באישור היועץ המשפטי לממשלה או משנה ליועץ המשפטי לממשלה שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לכך, שיכלול התייחסות לנסיבות אשר בהתקיימן הרשם יהיה רשאי להפעיל את סמכותו לפי סעיף זה. הנוהל שייקבע יפורסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים.

עוד מוצע לקבוע, בדומה להוראה הקיימת בסעיף 360(ד) לחוק החברות, כי בית המשפט יהיה רשאי לקבוע כי חבר ועד שנדרש לשלם עיצום כספי, לא יהיה חייב בתשלום אם הוכיח שנקט את כל האמצעים הנאותים כדי למנוע את ההפרה, או שהוכיח כי לא ידע את דבר ההפרה ולא היה עליו לדעת על כך.

כאמור, על פי סעיף 41ג(א) ו-(ב), העברת החיוב תוכל להיעשות הן לחברי ועד שהעמותה דיווחה כי הם חברי ועד והן לחברי ועד שהעמותה דיווחה כי היו חברי ועד בזמן ההפרה, והכול בהתאם לדיווחים שהגיש העמותה לפי סעיף 2 או לפי סעיף 38(א) לחוק לעניין כהונת חברי ועד. עם זאת, ההעברה לחברי ועד שהעמותה דיווחה בהתאם לסעיפים האמורים כי היו חברי ועד במועד ההפרה, אך אינם מדרווחים עוד ככאלה על ידי העמותה, תיעשה כשלב שני לאחר שהחיוב הועבר לחברי הוועד המכהנים אך לא שולם, למעט במקרים חריגים שייקבעו בנוהל שהרשם יקבע, באישור היועץ המשפטי לממשלה או משנה ליועץ המשפטי לממשלה שהוסמך לכך.

לסעיפים קטנים (ג) עד (ו) המוצעים

עוד מוצע לקבוע, כי טרם העברת עיצום כספי שהוטל על עמותה ולא שולם על ידה במועד, לגבייה מידי חברי ועד העמותה, תישלח לחברי הוועד הודעה על כוונה להעביר אליהם את הגבייה של העיצום הכספי לחברי הוועד תינתן וכות טיעון, ולאחר מכן תתקבל החלטת הרשם אם לשלוח לחברי הוועד כולם, או חלקם, דרישת תשלום,

סימן ב': התראה מינהלית

התראה מינהלית 41י.א) היה לרשם יסוד סביר להניח כי עמותה הפרה הוראה מההוראות לפי חוק זה או לפי חוק חובת גילוי, כאמור בסעיף 41א, והתקיימו נסיבות שקבע הרשם, בנהלים, באישור היועץ המשפטי לממשלה, רשאי הוא, במקום למסור לה הודעה על כוונת חיוב ולהטיל עליה עיצום כספי, לפי הוראות סימן א', למסור לה התראה מינהלית לפי הוראות סימן זה; בסעיף קטן זה, "היועץ המשפטי לממשלה" – לרבות משנה ליועץ המשפטי לממשלה שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לעניין זה.

ב) בהתראה מינהלית יציין הרשם מהו המעשה המהווה את ההפרה ומועד ביצועה, יודיע לעמותה כי עליה להפסיק את ההפרה וכי אם תמשיך בהפרה או תחזור עליה תהיה צפויה לעיצום כספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת, לפי העניין, כאמור בסעיף 41א, וכן יציין את זכותה של העמותה לבקש את ביטול ההתראה לפי הוראות סעיף 41טו.

בקשה לביטול התראה מינהלית 41טו.א) נמסרה לעמותה התראה מינהלית כאמור בסעיף 41י, רשאית היא לפנות לרשם בכתב, בתוך 30 ימים, בבקשה לבטל את ההתראה בשל כל אחד מהטעמים האלה:

- (1) העמותה לא ביצעה את ההפרה;
 - (2) המעשה שביצעה העמותה, המפורט בהתראה, אינו מהווה הפרה.
- ב) הרשם רשאי להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (א), מטעמים מיוחדים שיירשמו.

דברי הסבר

לבית המשפט (או שעתרה ובית המשפט דחה את עתירתה), רואים את העמותה כמי שביצעה את ההפרה. בעת ביצוע הפרה נוספת (שבשלה יוטל עיצום כספי מוגבר), מנועה העמותה מלטעון כי לא ביצעה את ההפרה הראשונה. תחיתת האפשרות של העלאת הטענות לשל משלוח ההתראה בלבד נועדה ליצור סופיות להליכים, וכן ודאות ומתן תוקף להתראה ככזו שאמורה להניע את העמותה לצית לחוק.

עוד מוצע לקבוע בסעיף 41טו כי אם נמסרה לעמותה התראה והעמותה המשיכה להפר את ההוראה שבשלה נשלחה ההתראה, ימסור לה הרשם הודעה על כוונת חיוב בשל הפרה נמשכת. לעניין זה יובהר כי מכיוון שבהתראה מינהלית מוותר הרשם, כאמור לעיל, על העיצום הכספי בשל ההפרה, סכום העיצום הכספי שיוטל במקרה זה הוא בשל הימשכות ההפרה, ואינו כולל את סכום העיצום הכספי בשל ההפרה הראשונה שבשלה ניתנה ההתראה. ההודעה על כוונת חיוב שימסור הרשם לעמותה במקרה זה תהיה כאמור בסעיף 41ג, בשינויים המחויבים. כך למשל במקרה זה תכלול ההודעה פרטים הנוגעים להפרה

לסעיפים 41י עד 41טז המוצעים

בסעיף 41י מוצע כלי מינהלי נוסף – ההתראה המינהלית. כלי אכיפה זה מקל עם העמותה המפרה ומחליף במקרים מסוימים את הטלת העיצום הכספי. ההתראה המינהלית מאפשרת לעמותה הזדמנות לתקן את ההפרה, בלא תשלום העיצום הכספי. זאת, אף על פי שהשתית העובדתית שלפני הרשם מעידה כי הייתה הפרה של הוראות החוק או של הוראות חוק חובת גילוי כאמור בסעיף 41א המוצע. מוצע להסמיך את הרשם לקבוע בנהלים, באישור היועץ המשפטי לממשלה או משנה ליועץ המשפטי לממשלה שהיועץ המשפטי לממשלה הסמיכו לכך, נסיבות שבהן תימסר לעמותה התראה מינהלית במקום עיצום כספי.

מוצע לקבוע כי עמותה שנמסרה לה התראה מינהלית ואינה מסכימה עימה, יכולה לתקוף את החלטת הרשם בשתי דרכים – האחת היא הגשת בקשה לביטול ההתראה, מאחת העילות המנויות בסעיף 41טו המוצע, והשנייה היא הגשת עתירה לבית המשפט כאמור בסעיף 41י המוצע. אם העמותה לא ביקשה את ביטול ההתראה או לא עתרה

(ג) קיבל הרשם בקשה לביטול התראה מינהלית לפי הוראות סעיף קטן (א), רשאי הוא לבטל את ההתראה או לדחות את הבקשה ולהותיר את ההתראה על כנה; החלטת הרשם תינתן בכתב, ותימסר לעמותה בצירוף נימוקים.

41טז. (א) נמסרה לעמותה התראה מינהלית לפי הוראות סימן זה, והעמותה המשיכה להפר את ההוראה שבשלה נמסרה לה ההתראה, יראו את ההפרה כאמור בהפרה נמשכת לעניין סעיף 141(א), והרשם ימסור לעמותה הודעה על כוונת חיוב בשל ההפרה הנמשכת, בהתאם להוראות סעיף 141ג, בשינויים המחויבים.

הפרה נמשכת
והפרה חוזרת
לאחר התראה

(ב) נמסרה לעמותה התראה מינהלית לפי הוראות סימן זה, והעמותה חזרה והפרה את ההוראה שבשלה נמסרה לה ההתראה, בתוך שנתיים מיום מסירת ההתראה, יראו את ההפרה הנוספת כאמור בהפרה חוזרת לעניין סעיף 141(ב), והרשם ימסור לעמותה הודעה על כוונת חיוב בשל ההפרה החוזרת, בהתאם להוראות סעיף 141ג, בשינויים המחויבים.

סימן ג': שונות

41יז. על מעשה אחד המהווה כמה הפרות של הוראות לפי חוק זה המנויות בסעיף 41א או לפי חוק אחר, לא יוטל יותר מעיצום כספי אחד.

עיצום כספי בשל
הפרה של הוראות
לפי חוק זה ולפי
חוק אחר

41יח. (א) על החלטה סופית של הרשם לפי פרק זה ניתן להגיש עתירה לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט השלום, בתוך 45 ימים מיום שנמסרה לעמותה או לחבר הוועד הודעה על ההחלטה.

עתירה

(ב) אין בהגשת עתירה לפי סעיף קטן (א) כדי לעכב את ביצוע ההחלטה, אלא אם כן הסכים לכך הרשם או שבית המשפט הורה על כך.

דבריו הסבר

הרשות המינהלית שלא להטיל סנקציות במידה העולה על הנדרש. כך, אם עמותה קיבלה מהרשם הודעה על כוונת חיוב לגבי מעשה שבשלו שילמה כבר עיצום כספי, היא תוכל לטעון במסגרת זכות הטיעון כי אין להטיל עליה עיצום כספי נוסף מכוח הוראה זו.

לסעיף 41יח המוצע

מוצע לקבוע כי על כל החלטה סופית של הרשם לפי פרק 1' המוצע, כגון ההחלטה להטיל עיצום כספי (לאחר מסירת דרישת תשלום), או למסור התראה מינהלית, יהיה ניתן להגיש עתירה לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט השלום, בתוך 45 ימים מיום שנמסרה לעמותה ההחלטה. החלטות אלה הן החלטות מינהליות, ועל כן יש לקיים בעניין ביקורת שיפוטית לפי כללי המשפט המינהלי, ככל החלטה מינהלית אחרת.

עוד מוצע להבהיר כי עיכוב ביצוע החלטה של הרשם במקרה של הגשת עתירה, נתון לשיקול דעתו של הרשם

הנמשכת, ובין השאר נתונים לעניין התמשכות ההפרה ולעניין תקופת ההפרה (ממועד משלוח ההתראה). במקרים שבהם ביצעה העמותה הפרה חוזרת לאחר משלוח התראה על ביצוע ההפרה הראשונה, ימסור לה הרשם הודעה על כוונת חיוב כאמור בסעיף 141ג, בשינויים המחויבים. כך למשל במקרה זה תכלול ההודעה פרטים הנוגעים להפרה החוזרת ולסכום העיצום הכספי המוטל בשלה, שהוא סכום גבוה יותר, זאת משום שהעמותה חזרה על התנהגותה האסורה, על אף ההתראה המינהלית שקיבלה, והסכום הגבוה יותר נותן ביטוי לחומרה היתרה שבחזרה זו.

לסעיף 41יז המוצע

לעיתים מעשה אחד של העמותה יכול להוות הפרה של כמה הוראות לפי החוק או לפי החוק וחוק אחר שגם בשל הפרתן ניתן להטיל עיצום כספי. לכן, מוצע לקבוע כי על מעשה אחד שמהווה כמה הפרות כאמור, ניתן להטיל רק עיצום כספי אחד. הוראה זו מגלמת את המחויבות של

(ג) החליט בית המשפט, לאחר ששולם העיצום הכספי, לקבל עתירה כאמור בסעיף קטן (א) או ערעור על פסק דין בעתירה כאמור, והורה בית המשפט על החזרת סכום העיצום הכספי ששולם או על הפחתת העיצום הכספי, יוחזר הסכום ששולם או כל חלק ממנו אשר הופחת, בתוספת ריבית שקלית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה מיום תשלומו, עד יום החזרתו.

41יט. (א) הטיל הרשם עיצום כספי לפי פרק זה, יפרסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים את הפרטים שלהלן, בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה להטיל עיצום כספי:

פרסום

- (1) דבר הטלת העיצום הכספי;
- (2) מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי, מועד ביצוע ההפרה ונסיבות ההפרה;
- (3) סכום העיצום הכספי שהוטל;
- (4) הופחת העיצום הכספי – הנסיבות שבשלהן הופחת סכום העיצום הכספי ושיעורי ההפחתה;
- (5) פרטים על אודות העמותה, הנוגעים לעניין;
- (6) שמה של העמותה ומספרה;
- (7) הועבר העיצום הכספי לגבייה מידי חבר ועד – יפורסם דבר ההעברה.

(ב) הוגשה עתירה לפי סעיף 41יח על החלטת הרשם להטיל עיצום כספי או להעביר את העיצום הכספי לגבייה מידי חבר ועד, או הוגש ערעור על פסק דין בעתירות כאמור, יפרסם הרשם, לפי סעיף קטן (א), את דבר הגשת העתירה או הערעור ואת תוצאותיהם.

ד ב ר י ה ס ב ר

מוצע לקבוע כי פרסום כאמור יכלול גם את החלטות הרשם בדבר העברת עיצום כספי לגבייה מחברי ועד העמותה בהתאם לסעיפים 41ג(א) או (ב), לפי העניין. מובהר כי לא יפורסמו שמות או פרטי זיהוי אחרים של חברי הוועד. כמו כן מוצע כי אם הוגשה עתירה בעניין העברת עיצום כספי לגבייה מידי חברי ועד או ערעור על ההחלטה בעתירה, יפרסם הרשם את דבר הגשת העתירה או הערעור, לפי העניין, ואת תוצאותיהם.

מוצע להבהיר כי חובת הפרסום כפופה למגבלות המנויות בסעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998. עוד מוצע להבהיר כי הרשם רשאי שלא לפרסם פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק חופש המידע, כדוגמת מידע שהוא סוד מסחרי.

עם זאת, על אף חשיבותו של הפרסום כמפורט לעיל – כדי למנוע פגיעה מעבר לנדרש בעמותה כתוצאה מהפרסום האמור, מוצע להגביל את תקופת הפרסום לארבע שנים.

או של בית המשפט שאליו הוגשה העתירה. כמו כן מוצע לקבוע כי אם התקבלו העתירה או ערעור על פסק דין בעתירה כאמור, סכום הכסף שיוחזר לעמותה יהיה בתוספת ריבית שקלית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, כדי למנוע פגיעה כלכלית בעמותה שטענותיה נמצאו מוצדקות.

לסעיף 41ט המוצע

מוצע לחייב את הרשם לפרסם את החלטותיו בדבר הטלת עיצום כספי באתר האינטרנט של משרד המשפטים. תכלית חובת הפרסום היא הבטחת שקיפות בנוגע להפעלת שיקול דעתו של הרשם, אשר בידיו מסורה סמכות רבת עוצמה. באמצעות הפרסום מובטחת בקרה ציבורית על כך שהשימוש בסמכות להטיל עיצום כספי הוא שוויוני וענייני. החובה לפרסם חלה על ההחלטות בדבר הטלת העיצומים הכספיים, סכומי העיצומים הכספיים שהוטלו והמקרים והשיעורים שבהם הם הופחתו. מידע זה יאפשר בחינה רוחבית מושכלת של הטלת העיצומים הכספיים ויאפשר לעמותה לדעת על עיצום כספי המוטל במקרה שאינו תואם את המדיניות הכללית הנוגעת להפעלת הסמכות האמורה.

(ג) על אף האמור בסעיף זה, לא יפרסם הרשם פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית מנועה מלמסור לפי סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998⁶, וכן רשאי הוא שלא לפרסם פרטים לפי סעיף זה, שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור.

(ד) פרסום לפי סעיף זה בעניין עיצום כספי שהוטל על עמותה יהיה לתקופה של ארבע שנים.

(ה) השר רשאי לקבוע דרכים נוספות לפרסום הפרטים האמורים בסעיף זה.

(א) תשלום עיצום כספי או מסירת התראה מינהלית לפי פרק זה, לא יגרעו מאחריותה הפלילית של עמותה בשל הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה המנויות בסעיף 41א, המהווה עבירה.

(ב) מסר הרשם לעמותה הודעה על כוונת חיוב או מסר לה התראה מינהלית, בשל הפרה המהווה גם עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא יוגש נגדה כתב אישום בשל אותה הפרה, אלא אם כן התגלו עובדות חדשות, המצדיקות זאת; התגלו עובדות חדשות כאמור והוגש נגד העמותה כתב אישום לאחר שהעמותה שילמה עיצום כספי, יוחזר לה הסכום ששולם בתוספת ריבית שקלית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה מיום תשלום הסכום, עד יום החזרתו.

(ג) הוגש נגד עמותה כתב אישום בשל עבירה המהווה הפרה כאמור בסעיף קטן (א), לא ינקוט נגדה הרשם הליכים לפי פרק זה בהפרה.

ביטול סעיף 64א 2. סעיף 64א לחוק העיקרי – בטל.

ד ב ר י ה ס ב ר

לסעיף 41א המוצע

מוצע לקבוע כי תשלום עיצום כספי, או מסירת התראה מינהלית לפי החוק המוצע, לא יגרעו מאחריותה הפלילית של עמותה, אם הפרת הוראה מההוראות המוצעות בחוק זה, המנויות בסעיף 41א לחוק המוצע, מהווה גם עבירה פלילית לפי כל דין. ואולם, מוצע להבהיר כי לא ניתן לנקוט במקביל אכיפה מינהלית ואכיפה פלילית, ונדרש לבחור את מסלול האכיפה המתאים לנסיבות.

על פי המוצע, אם החל הליך מינהלי נגד עמותה, לא יוגש נגדה כתב אישום אלא אם כן התגלו עובדות חדשות המצדיקות זאת. ההיערכות לאכיפה מינהלית בכל הנוגע לאיסוף הראיות, לשיח עם המפר וכדומה, נעשית בדרך שונה מאיסוף ראיות לצורך הליך פלילי. כך למשל המפר אינו נחקר באזהרה ואינו נערך להגנה משפטית כפי שנעשה לקראת הליך פלילי. לכן יש להימנע מהסבת הליך האכיפה

מהליך מינהלי להליך פלילי, אלא אם כן התגלו עובדות חדשות, המצדיקות את המעבר להליך הפלילי. במקרה כזה של הסבת ההליך להליך פלילי, אם העמותה שילמה עיצום כספי, יוחזר לה הסכום ששילמה כעיצום כספי בתוספת ריבית שקלית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה מיום תשלומה או הפקדתו עד יום החזרתו.

באופן דומה מוצע לקבוע כי אם הוגש נגד עמותה כתב אישום בשל מעשה המהווה גם הפרה, לא ינקוט נגדה הרשם הליכי אכיפה מינהלית.

סעיף 2 מוצע לבטל את סמכות הרשם הקבועה כיום בסעיף 64א לחוק, להטלת קנס על עמותה, זאת משעה שתיווסף הסמכות להטיל עיצום כספי.

⁶ ס"ח התשנ"ח, עמ' 226.

